رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٠٩ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٧٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٧/٤/١٤٤٣هـ

## المَوْضُوعَات

**عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات عقدية - حماية تعاقدات الجهة الإدارية بإجراءات محددة - مبدأ كتابة العقد الإداري - مقتضى خطاب الترسية - انتفاء العقد - العمل بالقرينة - التبرع بالمشروع - إقرار - انتفاء الغرر - إثراء بلا سبب - العود على المتسبب - إعادة الحال إلى ما كان عليه - وظيفة المحكمة - طرق الإثبات الشرعية - الإثبات في الدعوى الإدارية - شرط الإثبات في الدعوى - يمين - عدم اعتبار يمين الشخصية الاعتبارية - الإدخال في الدعوى - نطاق الإدخال في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات العقدية عن إنشاء مختبر غذائي لصالحها - دفع المدعى عليها بعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية على إنشاء المختبر، وإنما علاقة تعاقدية على مشاريع أخرى نُقِل بعض بنودها إلى أعمال تخص المختبر، وقد تم سداد مستحقاتها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات العقدية للمدعية؛ استناداً إلى ثبوت قيام المدعية بإنشاء المختبر لصالح المدعى عليها، وإلى ثبوت التعاقد بين الطرفين وفق الكتابات الصادرة من المدعى عليها بشأن ملاحظات تنفيذ المختبر، وإلى نكول المدعى عليها

عن استفسارات المحكمة، وإلى يمين ممثل المدعية في قيمة المستحقات - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن تعاقدات الجهة الإدارية محمية بتراتيب ونظم، وأن كتابة العقد الإداري من أظهر مبادئ العقد الإداري، وهو الوسيلة الظاهرة للتعبير عن الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، وأن خطاب الترسية هو المظهر المحسوس لركن القبول في العقد الإداري - عدم تقديم المدعية ما يثبت تعاقدها مع المدعى عليها سوى مكاتبات من المدعى عليها لا يمكن أن تكون مؤثرة في ترتيب الالتزام العقدي - صيغة يمين المدعية أمام المحكمة الإدارية هو بيان قيمة إنشاء المختبر لا إثبات التعاقد - عدم وجود مخصصات مالية لإنشاء المختبر، وخلو جدول الكميات من توقيع المدعى عليها؛ ما يعد ذلك قرينة تؤكد دفع المدعى عليها - افتقاد إنشاء المختبر للمقومات الأساسية للأشغال العامة بعدم وجود استشاري مشرف على إنشاء المختبر، وشهادات الإنجاز، ورخصة البناء؛ دليل على انفكاكه عن العقد الإداري - إقرار المدعية بكون إنشاء المختبر تبرعاً من جهة تجارية - كون المدعية ذات تعامل متكرر مع الجهات الإدارية وفي عقود أشغال عامة؛ دليل على عدم استرسالها بتغريرها في دخول التزام من دون أن تتوثق - عدم استحقاق المدعية لمطالبتها؛ لانفكاكها عن مصادر الالتزام، ولا يلزم من ذلك إثراء المدعى عليها على حساب المدعية؛ إذ إن للمدعية العود على من أدخلها في هذا الالتزام إن كان ثمة التزام، أو طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ المشروع إن كان له مقتضى من النظام - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾.
- قول الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾.
- قول الرسول ﷺ: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له بنحو مما أسمع".
- القاعدة الفقهية: (المفرط أولى بالخسارة).
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (٤١) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- الأمر السامي رقم (١٣٢٨/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠هـ، بشأن التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها.
- المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ.

## الوَقَائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن مدير المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في: أنه تم التعاقد مع المدعى عليها لإنشاء مختبر سلامة الأغذية في سوق الخضار والفاكهة بقيمة خمسة ملايين ريال، وقد تم تنفيذ كافة الأعمال والملحوظات والبنود والكميات، وتم تسليم المشروع بكافة بنوده للمدعى عليها، وحيث إن المدعية قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع المدعى عليها وفقاً للمواصفات الفنية المتعاقد عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات العقد، وختم يطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما هو مستحق لصالح شركة (...) لصاحبها (...). وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط الدعوى، وحددت جلسة يوم الاثنين ١٤٤٢/٢/١١هـ أجلاً لنظر الدعوى، وفيها حضر مدير المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه؟ أجاب بأنها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى من أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما هو مستحق لصالح موكلته شركة (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال وذلك قيمة عقد إنشاء مختبر سلامة الأغذية ببريدة. ثم عقدت الدائرة لها عدداً من الجلسات، ثم طلبت الدائرة من مدير المدعية تقديم ما يثبت تنفيذ العقد محل الدعوى والملاحظات، وتقديم المستخلصات المرفوعة بشأن الأعمال المنفذة، والمستندات المثبتة للمبالغ المطالب بها. فأجاب بأنه

لا يوجد أي عقد وإنما تم تعميده شفهياً، وأن الملتزم بدفع المبلغ هو مصنع (...) وأنه تم استلام المشروع بدون أي محاضر، ولم يتم رفع أي مستخلص، ولا يوجد لديه أي مستندات أخرى سوى ما قدمه، وأنه سيرفق جدول الكميات قبل موعد الجلسة القادمة، وأنه راجع مصنع (...)، فذكر أنه لا يوجد بينه وبين المصنع أي علاقة تعاقدية. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تلخصت في الآتي: أولاً: لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، وأما من ناحية المبلغ الذي تطالب به المدعية للمشروع فلا يوجد مسوغ نظامي يحق للمدعية مطالبة المدعى عليها بذلك المبلغ. ثانياً: يتطلب لتنفيذ أي مشروع حكومي اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من إعلان في منافسة عامة وعرضه على اللجان ومن ثم ترسية المشروع على أحد المتنافسين، وتنفيذ المشروع، ومن ثم صرف المستخلصات الخاصة بذلك المشروع؛ وبالتالي فإن المبلغ المطالب به لا يوجد أي مستند نظامي يخوله بصرف تلك المبالغ. ثالثاً: ذكر ممثل المدعية في الجلسة الماضية بأنه تم تعميد المدعية شفهياً للقيام بأعمال مختبر سلامة الأغذية؛ فهذا دليل على عدم صحة المبالغ التي تطالب بها المدعية. رابعاً: تم الاطلاع على المرفقات المقدمة من قبل المدعية للأعمال التي تدعي بها، واتضح بأن الأعمال التي تطالب بها الشركة المدعية غير معتمدة من المدعى عليها، وأنها بنيت على أسباب غير نظامية. وختم يطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم مدير المدعية مذكرةً تلخصت في الآتي: أنه بناءً على طلب الدائرة تم إرفاق جدول الكميات وحصر الأعمال للمشروع محل

الدعوى، وأن تعميد المدعية جاء بناءً على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات. ثم ناقشت الدائرة ممثل المدعى عليها عن الاتفاقية المرفقة بملف الدعوى، المؤرخة في ١٤٣١/٥/١١هـ، وكذلك خطاب وكيل الأمين للخدمات رقم (٩٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩هـ، وكذلك خطاب المشرف على تشغيل المختبر رقم (٨٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، وهل مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار بمدينة بريدة تم تنفيذه أم لا، ومن الذي قام بتنفيذه، وعلى حساب من ولصالح من؟ فأجاب بأنه تم مخاطبة الجهة المختصة إلا أنه لم يصله جواب. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٠هـ تلخصت في الآتي: أنه تم الاتفاق بين المدعية وبين الموظف المشرف على إنشاء مختبر الأمانة الصحي بتاريخ ١٤٣١/٥/١١هـ وذلك بناءً على طلب المقاول من مشرف المختبر الشفاعة في صرف مستخلصات مشروع قرى غرب بريدة، إلا أن المقاول لم يقم باستكمال تنفيذ كافة هذه البنود مما أدى إلى قيام المسؤولين في الأمانة باستبدال المقاول المنفذ بمقاول آخر. وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الإفادة عن الاستفسارات الموجهة لها في الجلسة الماضية؛ فذكر الممثل أنه تم مخاطبة الإدارة المختصة بالأمانة للإفادة عنها، ولم ترد تلك الإفادة لتعلقها بأكثر من إدارة، وختم يطلب مزيد أجلٍ لتقديم الرد. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها مخاطبة المشرف على إنشاء المختبر (...)، فاستعد بذلك. وفي جلسة يوم الاثنين ١٤٤٢/٨/٢هـ حضر المشرف على إنشاء المختبر (...) هوية رقم (...)، فسألته الدائرة عن محضر الاتفاقية المرفق بملف

الدعوى الموقع بينه وبين المدعية؟ فأجاب بأن عمله ينحصر في الإشراف الصحي ومطابقة أيزو (١٧٠٢٥). فسألته الدائرة هل يوجد عقد بين المدعية والأمانة على تنفيذ المشروع محل الدعوى؟ فأجاب بأنه ليس لديه أي معلومة عن وجود العقد من عدمه وأن وظيفته انحصرت في الإشراف فقط، وأن المدعية هي من قامت بإنشاء المختبر من البداية حتى التشطيبات المبينة في محضر الاتفاقية. وأضاف ممثل المدعى عليها بأنه خاطب الجهات المختصة في الأمانة عن طلبات الدائرة إلا أنه لم يرده رد منها. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تلخصت في أنه جاء في مذكرة المدعية المؤرخة ١٤٤٢/٦/٧هـ في البند الأول ما نصه: "إثبات أن إنشاء مشروع مختبر سلامة الأغذية وصالة العرض..."، فهذا إقرار من المدعية أن من قام بإنشاء المختبر هي شركة (...) تبرعاً منها، ويثبت ذلك التقرير السنوي الذي تم إرفاقه من قبل المدعية، كما أنه بالاطلاع على جدول الكميات المقدمة اتضح بأنها غير مختومة وغير معتمدة من الأمانة؛ وبالتالي لا يوجد مسوغ نظامي يحق للشركة المدعية مطالبة المدعى عليها بذلك. وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على مذكرة مدير المدعية المقدمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ والتي تلخصت في أن مشرف المختبر السابق أثناء حضوره أمام الدائرة أقر بأن القائم بتنفيذ مشروع مختبر سلامة الأغذية هي شركة (...)، وهذه بينة شرعية وإقرار قضائي خاص بوقائع الدعوى، وأن مصنع (...) تبرع بالتكلفة الخاصة بمصاريف الإنشاء وليس التبرع بتنفيذ الأعمال. وذكر ممثل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٦/٧هـ في البند (أولاً) منها ما نصه: "إثبات أن مشروع

مختبر سلامة الأغذية وصالة العرض ببريدة تبرع من مصنع (...)"، وهناك فرق بين القول بأن المشروع تبرع من مصنع (...) وبين من قام بإنشاء المختبر، فالتبرع هنا تبرع مالي لإقامة المشروع لا تبرع بإنشاء المشروع، فالمال تبرع من مصنع (...)، والإنشاء تم من خلال شركة عاملة ومصنفة بمجال المقاولات وهي شركة (...) لصاحبها (...). وبطلب جواب ممثل المدعى عليها، قرر اكتفاءه. ثم عرضت الدائرة على مدير المدعية أداء اليمين بعد أن ذكرته بالله -جل وعلا- وخطورة اليمين في موقف العرض على الله -جل وعلا-، فقرر استعداده لأدائها، فأدى اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أنني قمت بإنشاء مبنى مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة ببريدة عن طريق شركة (...)، وقد كلفت الإنشاءات وفقاً لجدول الكميات المقدمة للدائرة مبلغاً قدره (٢,٣٨٠,٤٠٠,٤)"، وحصر مدير المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (٢,٣٨٠,٤٠٠,٤) ريال، مقابل إنشاء مبنى مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة ببريدة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قرر اكتفاءه، كما قرر مدير المدعية اكتفاءه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة أصدرت حكمها الآتي للأسباب التالية.

## الأسباب

تبين أن المدعية تهدف من رفع دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢,٣٨٠,٤٠٠,٤) أربعة ملايين وأربعمئة ألف وثلاثمئة وثمانون ريالاً

وهللتان؛ ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم بوصفها هيئة قضاء إداري استناداً لحكم المادة الثالثة عشرة (١٣/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على إنشاء مبنى مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة ببريدة، يكشف ذلك خطاب وكيل الأمين للخدمات رقم (٩٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩هـ، وخطاب المشرف على تشغيل المختبر رقم (٨٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، الخاصين بوجود بعض الملاحظات على المشروع التي لم يتم الانتهاء منها، وقد تقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٤هـ؛ ما يعني أنها تقدمت خلال المدة المحددة -عشر سنوات- المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ ما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإنه مما لا مرية فيه ومما يُعد من المسلمات الشرعية التي حثت وتظافرت عليه النصوص الشرعية وجوب الوفاء بالعقود والعهود امتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾، فهذه النصوص الشرعية عامة تفيد وجوب الوفاء بكل العقود الموافقة للشريعة الإسلامية دون تحديد لكيفياتها

أو طريقة إعدادها. ولما كان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ جاء على نحو شامل لكل ما يتصل بتنفيذ الالتزامات العقدية لصالح الجهات الإدارية، سواءً ما يتعلق بعمليات الترسية أو التعاقد أو التنفيذ وما يتخللها من أوامر تغيير، وصرف للمستخلصات وغيرها مما لا يخفى، وبما أن مدير المدعية قد حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤,٤٠٠,٣٨٠,٢) أربعة ملايين وأربعمئة ألف وثلاثمئة وثمانون ريالاً وهللتان نظير إنشاء مبنى مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة ببريدة؛ فإن بحث صحة الاستحقاق من عدمه يستلزم منه بحث الالتزامات الناشئة بين الطرفين والتي كانت نتيجتها إنشاء المختبر. وبفحص أوراق الدعوى فإنه يبين من خلالها أن الالتزامات التي نشأت بين الطرفين تتمثل في الآتي: أولاً: أن المدعية ممثلة بمديرها قد أبرمت اتفاقية بتاريخ ١٤٣١/٥/١١هـ بينها وبين مشرف إنشاء مختبر الأمانة الصحي، متضمنة جملة من الملاحظات على المبنى. ثانياً: الكتاب الموجه للمدعية برقم (٨٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، والموقع من المشرف على تشغيل المختبر، والمشار فيه بما نصه: "إشارة إلى العقد المبرم معكم بإنشاء مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة، وحيث تم تنفيذ أغلب المتطلبات ونشير إلى المتبقيات التالية...". ثالثاً: الكتاب الموجه إلى المدعية برقم (٩٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩هـ، والموقع من وكيل الأمين للخدمات والمتضمن ما نصه: "إشارة إلى العقد المبرم معكم لإنشاء مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة، ونظراً إلى الملاحظات التالية

والتي لم يتم إكمالها...". ومن خلال ما سبق فإنه يستقر في خلد الدائرة أن هناك ثمة اتفاقية على إنشاء المختبر بل وأن هناك تعميداً حصل للمدعية بالإنشاء، وأن المخاطب بعملية الإنشاء هو المدعية؛ إذ لا يتصور أن توجه هذه المكاتبات للمدعية وتُصَدَّر بـ: "الإشارة إلى العقد المبرم معكم" دونما وجود حقيقي لعملية التعاقد. ولما كان التعاقد على التزام معين في حقيقته لا يأخذ شكلاً معيناً أو قالباً مطرداً، بل متى التقت إرادة الطرفين على الالتزام سُمي هذا الالتزام عقداً. وبما أن الدائرة طلبت من طرفي الدعوى ما يفيد بحصول التعاقد، فقدم مدير المدعية ما تمت الإشارة إليه، في حين نفى ممثل المدعى عليها أن يكون هناك عقد بخصوص إنشاء المختبر، ثم وجهت الدائرة إلى ممثل المدعى عليها سؤالاً: هل مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار بمدينة بريدة منفذ أم لا، ومن الذي قام بتنفيذه، وعلى حساب من، ولصالح من؟ إلا أنه لم يُقدم جواباً على ذلك، رغم إمكان ذلك، نظراً لما تحمله المكاتبات السابقة بأن هناك مختبراً تم إنشاؤه وهذا المختبر تابع للمدعى عليها، ويُعضد ذلك إفادة المشرف على إنشاء المختبر (...) أمام الدائرة من أن المدعية هي من قامت بإنشاء المختبر من البداية حتى التشطيبات المبينة في محضر الاتفاقية؛ وعليه فلا يتصور أن يتم إنشاء وحدة تابعة لجهة إدارية بدون معرفة من قام بإنشائها، ولو ثبت ذلك أي أن الجهة لا تعلم عن الإنشاءات في الأماكن الداخلة تحت رعايتها لكان هذا ضرباً من ضروب الفساد، وعدم الرعاية الكاملة للمرفق العام، وتخلص الدائرة من كل ذلك إلى أن المدعية هي من قامت بإنشاء المختبر. وبما أن مدير المدعية

وبغية للوصول إلى صحة مطالبته قدم للدائرة جملة من جداول الكميات التي خلصت في نهايتها إلى أن إجمالي المستحقات محل المطالبة فيما يتعلق بإنشاء مبنى مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة ببريدة قدرها (٤,٤٠٠,٣٨٠,٢) أربعة ملايين وأربعمئة ألف وثلاثمئة وثمانون ريالاً وهللتان. ولما كان الإثبات في الدعوى الإدارية يخضع لقواعد خاصة تتناسب مع طبيعة تلك الدعاوى وظروفها؛ لاعتبارات عديدة يقع في مقدمتها طبيعة الأطراف فيها؛ ذلك أن أحد طرفيها جهة الإدارة والتي تتمتع بامتيازات السلطة العامة، ومن ذلك حيازتها للأوراق الإدارية اللازمة للفصل في الدعوى والذي رتب القضاءُ الإداري عليه العملَ بقرينة النكول، وفحواها أنه متى ما نكلت جهةُ الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات فإن ذلك يعتبر قرينة على صحة ما يدعيه المدعي. وبما أن طرائق الإثبات الشرعية غير محصورة، بل كل ما أبان الحق وأظهره مما شهد الشرع لأصله فإن القضاء يأخذ به لإثبات الوقائع، سواء أكان ذلك إقراراً، أم كتابةً، أم شهادةً، أم يميناً، أم نكولاً، أم قرينةً، أم غيرها من طرائق الحكم والإثبات التي تبين الحق وتظهره؛ لذا فإن الدائرة لا تجدُ بُداً من توجيه اليمين إلى مدير المدعية لإثبات ما يدعيه. واستظهاراً لصحة ما أثبته مدير المدعية بجدول الكميات المقدم منه، وجهت إليه الدائرة اليمين على النحو المفصل بواقعات الدعوى، فبذلها في مجلس القضاء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مقتضاها. وتشير الدائرة إلى أنها لم تلجأ إلى ندب خبير في الدعوى؛ ذلك أن حقيقة النزاع يتعلق بثبوت الحق من عدمه، وليست المنازعة بشأن الاختلاف في قيمة الأعمال؛

وبالتالي فلا حاجة إلى ندب خبرة فنية في الدعوى، هذا بالإضافة إلى أن الثابت لدى الدائرة وفق ما سبق الإشارة إليه هو إنشاء المختبر محل الدعوى من قبل المدعية. أما بالنسبة لتكلفة الإنشاء، فإن العبرة بالمبلغ المتفق عليه أثناء التعاقد، والمدعى عليها لم تقدم للدائرة المستندات المثبتة لذلك رغم أنه تم الإشارة إلى وجود عقد مبرم بينها وبين المدعية، يكشف ذلك خطاب وكيل الأمين للخدمات رقم (٩٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩هـ، وخطاب المشرف على تشغيل المختبر رقم (٨٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، ولا يتصور أن يكون هناك عقد مبرم دون تحديد قيمة المتعاقد عليه، كما أنه لا يمكن أن يتم ندب خبير لتقدير تكلفة المبنى مع وجود عقد مبرم بين الطرفين؛ حيث إن العبرة بما تم التعاقد عليه ابتداءً، وقد قدم مدير المدعية ما يسند دعواه، إضافةً إلى اليمين الشرعية؛ لذا فإن عدم تقديم المدعى عليها للعقد محل الدعوى يعد تفريطاً منها، والمفرط أولى بالخسارة. ولا يفوت الدائرة وهي تنتهي إلى حكمها المختوم أدناه الرد على ما أثاره ممثل المدعى عليها في معرض رده من أن أي مشروع حكومي لابد في تنفيذه من اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من إعلان في منافسة عامة وعرضه على اللجان ومن ثم ترسية المشروع على أحد المتنافسين وتنفيذ المشروع ومن ثم صرف المستخلصات الخاصة بذلك المشروع؛ فإن الدائرة تُشاطر بل وتؤكد على ما ذهب إليه ممثل المدعى عليها من أن الواجب على الجهة أن تُعمل النصوص النظامية فيما يتعلق بالعقود والالتزامات، ولكنها في الوقت نفسه لا تُحمل الأفراد مغبة خطأ جهة

الإدارة في إجراءاتها التي ألزمها المنظم باتباعها؛ إذ المسؤولية في تطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات تقع على عاتق الجهة وحدها باعتبارها نصوص تنظيمية وقواعد داخلية يجب عليها مراعاتها، كما يجب على المتعاقد بعد ذلك الالتزام بما يخصه من نصوص، وإذا كانت المدعى عليها قد أغفلت النصوص النظامية، ولم تقم بإرساء عملية بناء المختبر وفقاً للقواعد المرسومة، فإن هذا الخطأ لا يُعفيها من مسؤوليتها المباشرة كونها الراعي لهذا المختبر، وهذا المختبر لا يخفى على أحد أنه قائم ويتم استغلاله من جانب الإدارات التابعة للمدعى عليها؛ وبالتالي فإن الدفع بوجوب الالتزام بنصوص نظام المنافسات والمشتريات هو دفع على الجهة لا لها. كما أن الدائرة تهيب بالمدعى عليها الالتزام بمضامين ما قضى به الأمر السامي البرقي رقم (١٣٢٨/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠هـ من: "وجوب التزام الجهات الإدارية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وتقديم ما يطلب منها من مستندات"، وأن التفريط في ذلك يُحمل جهة الإدارة التبعات المترتبة على مخالفة هذا الأمر.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة منطقة القصيم بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (٤,٤٠٠,٣٨٠,٢) أربعة ملايين وأربعمئة ألف وثلاثمئة وثمانون ريالاً وهللتان.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة (المدعى عليها) طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أنه لا يوجد لديها مشروع أو تعاقد بمسمى إنشاء مختبر سلامة الأغذية، وإنما هناك مشروع متعاقد عليه مع المستأنف ضدها بمسمى إنشاء مظلات سوق الخضار، وكذلك مشروع متعاقد عليه مع المستأنف ضدها من الباطن بمسمى رصف شوارع بريدة، وتم تنفيذ جزء من بنودهما في مختبر سلامة الأغذية، وتم صرف مستحقاتهما وفق المستندات المرفقة والمخالصة النهائية، وأن مصنع (...) مساهم في دعم مختبر سلامة الأغذية بتوريد الأجهزة الخاصة بعمل المختبر وليس له علاقة بالإنشاء، وإذا كانت المستأنف ضدها تزعم أن المصنع متعاقد مع المستأنفة على مشروع اسمه مختبر سلامة الأغذية، فعليها تقديم ذلك العقد. ثم أجابت المستأنف ضدها بأن مطالبتها متعلقة بصرف مستحقاتها عن إنشاء مختبر سلامة الأغذية والذي تبرع بتكلفة إنشائه مصنع (...) لصالح المستأنفة، وليس صرف مستحقاتها عن مشروع إنشاء مظلات سوق الخضار، وأن المخالصة النهائية المرفقة من قبل المستأنفة تخص مشروع إنشاء مظلات سوق الخضار دون غيره، أما المستحقات التي استلمتها عن تعاقداتها من الباطن فهي تخص مشروع رصف شوارع بريدة ولا يخص مشروع إنشاء مختبر سلامة الأغذية الذي

افتتح قبل التعاقد على مشروع رصف شوارع بريدة. وفي سبيل نظر الدعوى قررت المحكمة إدخال مؤسسة (...) وشركة (...) المتعاقدة معهما المستأنف ضدها من الباطن على تنفيذ مشروع رصف شوارع بريدة، وكذلك أدخلت المحكمة مصنع (...) لاستظهار الحقيقة، فذكر وكيل مؤسسة (...) بأنه لا يتذكر قيامه بأي عمل يخص مبنى مختبر سلامة الأغذية. فيما تخلفت شركة (...) ومصنع (...) عن الحضور. ثم طلبت المحكمة من المستأنف ضدها تحديد اسم الاستشاري الذي قام باستلام الأعمال منها، وتقديم صورة شهادة الإنجاز، ورخصة البناء، فأجابت أن العقد ليس فيه استشاري، ولم تحصل على شهادة إنجاز، ولم تصدر رخصة بناء؛ نظراً لكون العقد تبرعاً من مصنع (...). ثم طلبت المحكمة من المستأنفة تقديم صورة خطاب التبرع من مصنع (...) لتحديد نطاق التبرع.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: من مستقرات القضاء وعيون إنصافه ما تواترت عليه أحكامه من اعتبار العلاقة العقدية بين الإدارة وغيرها علاقة ذات طبيعة خاصة، حماها المنظم بتراتيب ونظم خاصة، بدءاً من إعلان رغبة الإدارة لحاجتها في تنفيذ أعمالها ودعوة المتنافسين وإجراءات الترسية وتحقيق العدالة بينهم وصولاً للسعر العادل الذي يحفظ المال العام، وانتهاءً بإجراءات استلام الأعمال وصرف حقوق المتعاقدين وأخذ الضمانات اللازمة لحسن التنفيذ بما يحقق مبادئ العقد الإداري من الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد لاعتبارات الصالح العام. وكان من أظهر تلك المبادئ مبدأ الكتابة في العقود الإدارية، إذ هي

الوسيلة الظاهرة للتعبير عن الإيجاب والقبول بين طرفي التعاقد بما يحفظ حقوق كل منهما، وقد تواترت أحكام محاكم ديوان المظالم على أن خطاب الترسية هو المظهر المحسوس لركن القبول المتمم لقيام العقد الإداري. وبما أن المحكمة وفي رحاب تلك المرافعة منحت المستأنف ضدها أجلاً كافياً لتقديم إثباتها على قيام التعاقد المكتوب، فلم تظفر منها بشيء سوى التعويل على مكاتبات موجهة لها من موظفي المستأنفة لا يمكن أن تكون مؤثرة لترتيب الالتزام التعاقدي على جهة الإدارة؛ ذلك أن خطاب وكيل الأمين للخدمات رقم (٩٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩هـ، وخطاب المشرف على تشغيل المختبر رقم (٨٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، الخاصين بوجود بعض الملاحظات على المشروع التي لم يتم الانتهاء منها، وما فيهما من الإشارة إلى التعاقد مع المستأنف ضدها، فإنها لا تعدو عن إثبات مباشرة المستأنف ضدها للعمل، ولا تمتد لإثبات أن ذلك العمل تم بناءً على طلب جهة الإدارة المستأنفة التي ظلت تؤكد أنها لم تصدر تعميداً أو عقداً يرتب التزاماً عليها في مواجهة المستأنف ضدها. ولا يؤثر على ذلك ما تدافع به الطرفان حول علاقة مؤسسة (...) وشركة (...) ومصنع (....) بذلك المشروع؛ فإن القدر المتيقن من إقرار المستأنف ضدها والذي كررته في أكثر من موضع في هذه المرافعة أن العقد تبرع من مصنع (...)، وبغض النظر عن حقيقة هذا الأمر ومطابقته للواقع؛ فإن مقتضى ذلك أنه ليس ثمة مخصصات مالية لهذا المشروع من قبل المستأنفة، وهو ما يقع قرينة تؤكد دفع المستأنفة بعدم التعاقد مع المستأنف ضدها لهذا المشروع،

وهو ما يفسر كذلك أن عبارات المخاطبات (إشارة للعقد المبرم معكم) ما هي إلا امتداد للتعبير عن التزام طرف ثالث بمبالغ تلك الأعمال. ينضم إلى ذلك أن المحكمة وحمايةً لحق المستأنف ضدها سألتها عن تحديد الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، وعن شهادات الإنجاز، وعن رخص البناء له؟ فانتهى قولها إلى نفي ذلك، وافتقاد تلك المقومات الأساسية للأشغال العامة مع مبالغ مالية كبيرة -التي لا تتم إلا ضمن شروط ومواصفات دقيقة- دليل على انفكاك الدعوى عن أي عقد التزمت به المستأنفة. أما عن الاستدلال بمحضر الاتفاقية بين المستأنف ضدها وبين مشرف إنشاء مختبر الأمانة الصحي بتاريخ ١٤٣١/٥/١١هـ المتضمنة جملة من الملاحظات على المبنى؛ فقد ظهر من خاتمته أنه نص على الآتي: "وتم الاتفاق على ذلك بشريطة طلب المقاول على أن يتم صرف مستخلص سفلتة قرى غرب بريدة"، فإن مجرد الاشتراط لصرف مستخلص مشروع آخر لا يتعلق بمختبر سلامة الأغذية وتوقيعه من موظف لا يتصل بمشروع سفلتة قرى غرب بريدة، قرينة على أن مشروع المختبر لم يكن محل تعاقد بين الطرفين، وإلا لم يحتج إلى هذا الاشتراط في ظل وضوح نصوص النظام في طريقة صرف حقوق المتعاقد. كما أنه لا حجة بأقوال مشرف المختبر التي سمعت أمام الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف بجلسة ١٤٤٢/٨/٢هـ التي تضمنت أقواله: أن عمله ينحصر في الإشراف الصحي ومطابقة الإيزو (١٧٠٢٥)؛ فإن هذا يؤكد أنه ليس من مهامه طلب إنجاز الأعمال الإنشائية الواردة في محضر الاتفاقية المذكور، كما

تضمنت أقواله: أنه ليس لديه أي معلومة عن وجود العقد من عدمه؛ وعندئذٍ فإن تكملة هذه الأقوال بيمين مدير المستأنف ضدها غير صحيح وفقاً لقواعد الإثبات المدني، فضلاً عن قواعد الإثبات الإدارية التي تمتنع فيها اليمين في تلك الحال، خاصة أن الاتجاه التشريعي ينحو إلى عدم اعتبار يمين الشخصية الاعتبارية كالشركات من طرق الإثبات وفق ما أظهرته المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ؛ وبالتالي فإن عناصر الإثبات التي تقوم على تلك المحررات وإفادة مدير المختبر ويمين الإثبات من مدير المستأنف ضدها ليست منتجة في الدعوى، فتلك اليمين التي أديت بالنص الآتي: "أقسم بالله العظيم أنني قمت بإنشاء مبنى مختبر سلامة الأغذية بسوق الخضار والفاكهة ببريدة عن طريق شركة (...) وقد كلفت الإنشاءات وفقاً لجدول الكميات المقدمة للدائرة مبلغاً قدره (٤,٤٠٠,٣٨٠,٢)"، فإن صيغة تلك اليمين ليست حاسمة في محل النزاع؛ ومما يشترط لدليل الإثبات أن يكون منتجاً في إثبات الواقعة محل الدعوى؛ ذلك أن محل النزاع هو إثبات التعاقد بين المستأنفة والمستأنف ضدها، ولم يكن ذلك من صيغة اليمين، فضلاً عن ذلك فإن تلك الصيغة بينت كلفة الإنشاءات وفقاً لجدول الكميات ولم تبين أن التنفيذ تم وفقاً لذلك. ولا يند عن نظر المحكمة أن جدول الكميات خلا من أي توقيع أو اعتماد من المستأنفة، ولم يظهر لها الجهة التي صنعتها. وأما ما تدافع حوله المتداعيتان بالمخالصة النهائية التي وقعها

مدير المستأنف ضدها بتاريخ ١٤٣٤/٦/١هـ؛ فإن المقر فيها استلام كافة الحقوق المالية، ونص فيها: "حيث إنني مقاول إنشاء مظلات الخضار والفاكهة ببريدة رقم (٤/٠٠/٠٠/٠١٣٠/٠٠١/٠٨/١٩) بقيمة (٣,٣٠٠,٠٠) ريال، حيث تم استلام العمل بدون ملاحظات، كما قمت بتنفيذ أعمال بموقع مبنى سلامة الأغذية كمقاول باطن لمؤسسة (...) حسب العقد المبرم معهم بتاريخ ١٤٣١/٩/١٥هـ بقيمة (١,٢٥٠,١٢٠) ريالاً، والمصدق من الطرفين وتم استلام العمل بدون ملاحظات، وكذلك شركة (...) حسب العقد المبرم معهم بتاريخ ١٤٣٤/٣/٨هـ بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) ريال، والمصدق من الطرفين، وتم استلام العمل بدون ملاحظات، وقد استلمت كافة حقوقي المالية لدى الأمانة فيما يخص هذا المشروع وأعمال الباطن لدى المقاولين مؤسسة (...) وشركة (...)، ولا أطالب بأي شيء مادي أو معنوي، وليس لي الحق في الرجوع على الأمانة بأي شيء حاضراً أو مستقبلاً فيما يخص ذلك المشروع، وعقود الباطن الموضحة بعاليه، وهذا إقرار والتزام مني بذلك"؛ فإن هذا الإقرار من ممثل المستأنف ضدها تناول قيامه بأعمال لمبنى سلامة الأغذية كمقاول باطن، وهذا الإقرار -غير القضائي- يقضي على ما أدلى به ممثل مؤسسة (...) أمام هذه المحكمة من أنه: "لا يتذكر قيامه بأي عمل يخص مبنى مختبر سلامة الأغذية، وأن ما قدم بالعقد المبرم بين مؤسسته و(...) يتعلق برصف بلاط للشوارع"، وبه تهدر المحكمة أي أثر لقول ممثل مؤسسة (...) أمامها؛ لمناقضته المحرر العرفي بالمخالصة المذكورة الذي كسب الحجية دون إنكار

أو دفع بالتزوير. كما أن تلك المخالصة تنفي ما ذكرته المستأنف ضدها في مذكرتها بتاريخ ١٤٤٣/٢/٤هـ بأن عقد الباطن لا يخص مبنى مختبر سلامة الأغذية؛ فإن الظاهر من واقع الحال أن تلك المخالصة هي ما كان يردده خطابا وكيل الأمين للخدمات رقم (٩٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩هـ، والمشرف على تشغيل المختبر رقم (٨٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ اللذان نصا في خاتمتها على: "حتى يتم المخالصة معكم". كما أنه لا يتصور أن تكون المستأنف ضدها مقاول باطن وفي الوقت نفسه مقاولاً رئيسياً لذات المشروع ودون وجود مستند يبين ذلك. وكون الشركة المستأنف ضدها ذات تعامل متكرر مع الجهات الإدارية وفي عقود أشغال عامة بعضها أشير لها في هذه الدعوى، وبعضها نظرت أمام هذه المحكمة في أكثر من قضية؛ دليل على أنها ليست مسترسلة يمكن التغرير بها وإدخالها في التزام وعقد من دون سند تتوثق فيه. وبما أن وظيفة المحكمة في الإثبات إنما تكمن في تقريب الحقيقة القانونية إلى الحقيقة الواقعية، وذلك باستلالها من جميع عناصر الدعوى وما قدم فيها من أدلة، ولا يلزم من ذلك أن تتطابق الحقيقة القانونية مع الواقعية في كل الأحوال، وذلك عندما لا تسعف الأدلة المقدمة في الدعوى إلى النهوض بتجلية الواقع كما كان فعلاً، أو عندما يحاول طرف إخفاء الأدلة التي تتفق والواقع، وذلك المعنى الدقيق هو ما اختزلته رواية أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له بنحو مما أسمع"، متفق عليه. وبما أن المستأنف

ضدها قصرت أدلتها عن إثبات التزام المستأنفة بمبالغ ذلك المبنى؛ ما تنفك به الدعوى عن أي مصدر من مصادر الالتزام اللازمة للقضاء بالحق المدعى به، وتقضي المحكمة بعدم استحقاق المستأنف ضدها لما تطالب به. ولا يلزم من ذلك إثراء الجهة الإدارية على حساب المستأنف ضدها؛ فإن للمستأنف ضدها العود على من أدخلها في هذا الالتزام إن كان ثمة التزام، أو طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ المشروع، إن كان له مقتضى من النظام. وبما أن الإدخال في مرحلة الاستئناف محظور إلا لاستظهار الحقيقة وفقاً لحكم المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ فقد ظهر للمحكمة في ختام المرافعة ما يحملها على الالتفات عن المضي في إدخال الشركات المذكورة، وقد كان بإمكان المستأنف ضدها أن تطلب إدخالهم أمام المحكمة الإدارية حتى تقضي على كل احتمال في مسؤولية تلك الشركات عن تنفيذ المستأنف ضدها لأعمال مختبر سلامة الأغذية إلا أنها فرطت، وتتحمل نتيجة إغفال هذا الإجراء.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.